

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1924/2537

สุขาภิบาลอำเภอพนมไพร

โจทก์

นายวิวัฒน์ พลโยราช กับพวก

จำเลย

นายบุญเที่ยง อารีเอื้อ ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 237

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากคดีนี้ฝ่ายโจทก์และจำเลยต่างฎีกา ทำให้ทนายจำเลยทั้งสี่ผิดพลาดไม่ได้ทำคำแก้ฎีกาโจทก์ภายในกำหนด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยทั้งสี่จึงขอยื่นคำแก้ฎีกา และหากไม่รับเป็นคำแก้ฎีกา ก็โปรดรับเป็นคำแถลงการณ์ ทั้งนี้ จำเลยทั้งสี่ขอถือเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาของจำเลยทั้งสี่ด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ชำระเงิน แก่โจทก์จำนวน 46,736.71 บาท 50,879 บาท และ 98,058.99 บาท ตามลำดับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน แต่ละรายดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2532 ซึ่งเป็นวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จะชำระเงิน ให้โจทก์เสร็จยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์เป็นเงินจำนวน 126,627.80 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ฎีกา (อันดับ 173,169)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อพ้นกำหนดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ
แต่ให้รับไว้เป็นค่าแถลงการณ์

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำแก้ฎีกาเมื่อพ้นกำหนดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ
แต่ให้รับไว้เป็นค่าแถลงการณ์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ